

- 공사가 무담보채권을 인수하면서 ○○○○○○○과 2014. 9. 25. 체결한 「채권 양도·양수 계약서」 제3조 제1항 제2호에 따르면,
- 양도자산 확정일 2014. 6. 30. 이전에 회생절차가 진행 중인 채권(개시결정일 기준)은 양도·양수 계약대상에서 제외하도록 되어 있고,
 - 채무자가 양도자산 확정일 이전에 개인회생을 신청하여 개인회생이 개시된 때에는,
 - 같은 계약서 제14조 제1항 제2호에 따라 채권 양도인에게 양수도 효력발생일(계약체결일)로부터 2년 이내에 담보책임의 이행(환매)을 청구하여 양수도대금을 회수하는 것이 타당함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 채무자 ○○○(○○○○○○○○△△△△△) 채권*을 관리하면서, 2015. 7. 21. 전산시스템에 입력한 해당 채무자의 개인회생 절차를 보면,
- * 원금 15,025천 원, 이자 28,433천 원, 양수도대금 1,815천 원
- 2007. 10. 26. ▣▣지방법원에 개인회생을 신청하고, 2008. 4. 24. 개시 결정, 2008. 11. 10. 인가 결정 등을 받았으며, 2013. 3. 22. 에는 면책되었음에도,
 - 계약체결일(2014. 9. 25.) 이후 환매 청구가 가능한 2016. 9. 25. 까지 양도인 ○○○○○○○에 환매를 청구하지 않아, 양수도대금 1,815천 원에 대한 회수 기회를 상실하는 등,

- [표 3] 및 [별첨 3]과 같이, 공사 및 국민행복기금 무담보채권 환매대상 채무자 1,436명의 채권 15,340백만 원에 대하여, 계약체결일로부터 2년이 도과될 때까지 환매를 청구하지 않음으로써,

△ 환매를 청구하였다면 회수할 수 있었던 해당 무담보채권의 양수도대금 426백만 원 등에 대한 회수 기회를 상실함

[표 3] 공사 및 국민행복기금 환매 불가 채권('16. 10. 17. 감사일 현재)

(단위 : 명, 백만 원)

채권 구분	채무자 수	채권원금	매입액	환매 사유(건)				관리부점
				사망	파산	개인회생	신복위	

“기재 생략”

주) 공사 무담보채권 중 □□□□□□□ 채권은 ◆◆◆◆◆◆부에서 관리

* 세부명세 붙임 [별첨 3-1, 3-2] 참조

※ 환매가 불가능한 채권의 경우 보증인 등 나머지 채무관계인에 대해 채권 회수업무를 수행하거나 자연채무 상태로 관리 중임

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장, ◆◆◆◆◆부장 및 ◆◆◆◆◆부장은
무담보채권을 관리하면서 환매기간이 도과되어 채권 양수도
대금을 회수하지 못하는 일이 재발하지 않도록 사후관리 업무를
철저히 하시고,

- 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 직원들에 대한 직무
교육을 실시하시기 바람. (주의)